

[별표1] 환경영향평가 실무경력 인정방법 (제4조제3항관련)

1. 구 분 : 환경영향평가 실무경력은 환경영향평가의 종류 및 분야, 사업의 종류, 공사의 종류, 전문분야별로 구분하여 다음과 같이 세분할 수 있다.

- ① 환경영향평가의 종류 : 전략환경영향평가(정책계획), 전략환경영향평가(개발기본계획), 환경영향평가, 소규모환경영향평가, 사후환경영향조사, 환경보전방안
- ② 사업의 종류 : 영 별표2, 별표3, 별표4에서 제시된 대상사업의 종류를 말한다.
- ③ 공사의 종류 : 1) 도로, 2) 고속국도, 3) 국도, 4) 교량, 5) 공항, 6) 댐, 7) 간척·매립, 8) 단지조성, 9) 택지개발, 10) 농지개량, 11) 항만관개수로 [항만, 관개수로], 12) 철도, 13) 지하철, 14) 터널, 15) 발전소, 16) 쓰레기소각시설, 17) 폐수종말처리시설, 18) 하수종말처리시설, 19) 산업시설, 20) 환경시설, 21) 저장·비축시설, 22) 상수도시설, 23) 하수도, 24) 공용청사, 25) 송전, 26) 변전, 27) 하천, 28) 통신·전력구, 29) 기타
- ④ 환경영향평가 분야 : 총괄분야, 자연생태환경분야, 토지환경분야, 대기환경분야, 수환경분야, 생활환경, 사회경제환경분야
- ⑤ 전문분야 : 대기관리분야, 수질관리분야, 소음·진동분야, 폐기물처리분야, 자연환경분야, 토양환경분야, 해양분야, 기타 분야
- ⑥ 환경영향평가 사업수행능력평가기준에 의한 ‘기타 환경분야의 경력’ : ‘기타 환경분야의 경력’이란 환경영향평가 실무경력에는 해당되지 않으나 건설기술진흥법 시행령 [별표1] 제3호에 의한 직무분야가 ‘환경분야’인 사업을 수행한 경력을 말한다.

2. 인정대상 : 환경영향평가기술자의 실무 경력은 해당 사업의 준공(협의의견이 통보된 경우를 포함한다. 이하 같다) 여부와 관계없이 해당기술자가 ‘환경영향평가 실무’에 참여한 사업을 모두 인정한다. 단, ‘환경영향평가 분야별 경력’은 2018.1. 1. 이후 착공된 사업부터 인정한다.

3. 인정기준

- ① 해당 기술자가 환경영향평가등의 사업과 기타 환경분야 사업을 동시에 수행한 경우에는 환경영향평가 실무를 수행한 것으로 인정하며, 기타환경분야의 경력은 환경영향평가 실무를 수행하지 않는 기간 중에 기타환경분야의 업무를 수행한 경력만을 인정한다.
 - ‘기타 환경분야의 경력’은 해당 기술자가 ‘건설기술자 경력증명서등’을 제출한 경우에만 산정한다.
- ② 용역명은 계약서에 기재된 명칭을 기재하되, 여러 건의 용역을 하나의 계약으로 체결한 경우에는 하나의 용역건으로 인정하되, 금액은 합산한다. 단, 여러 건의 용역을 한 건으로 계약한 경우라 하더라도 각각의 용역별로 용역 금액의 산정과 ‘대행계약 이행증명서’의 발급이 이루어진 사실을 입증할 경우에는 각각의 용역별로 구분하여 기재한다.
 - 하나의 용역에 포함된 환경영향평가의 종류 및 사업의 종류, 공사의 종류가 복수라 하더라도 주된 종류인 하나의 종류만을 인정한다.
- ③ 해당 기술자가 하나의 사업에서 2개 이상의 환경영향평가 분야 또는 전문분야에 참여하였다 하더라도 주된 분야인 하나의 분야만을 인정한다.
- ④ 사업기간은 사업의 착공일과 준공일을 기재하되, 준공일이 명확하지 않을 경우에는 해당 사업의 협의완료일(사후환경영향조사의 경우에는 법 제36조제1항에 따른 통보일)로 한다. 사업일수는 사업중지기간을 제외하고 산정한다.
- ⑤ 사업수행방식은 단독수행, 공동수행, 하도급 중에서 해당되는 수행방식을 선택하고, 사업수행결과는 정상 완료, 진행 중, 사업 중단 중에서 해당되는 내용을 선택한다.

4. 2018년 이전의 환경영향평가 실무경력 등의 인정 방법 및 절차

- ① 2018년 이전의 경력은 제1호부터 제3호까지의 기준에 따라 처리하되, 이를 위하여 2008년

이전에 준공한 사업의 경력과 2008년 이후에 준공한 사업의 경력으로 구분하여 산정한다.

② 2008년 이전에 준공한 경력은 ‘건설기술자 경력증명서등’의 내용을 토대로 환경영향평가등, 기타 환경분야 등을 구분한다.

– 통합 발주 등으로 환경영향평가등에 해당되는지 확인이 곤란한 경우 기타 환경분야 경력으로 판단한다. (ex: 00택지사업 실시설계, 설계)

③ 수탁기관의 장은 2008년 이후에 준공한 사업의 경력을 확인하기 위하여 환경영향평가업자에게 2018년 이전에 착공한 사업별 현황(이하 ‘기존 사업별 현황자료’라 한다)을 제출받아야 한다.

④ 2008년 이후에 준공한 사업의 경력은 ‘건설기술자 경력증명서등’의 내용과 ‘기존 사업별 현황자료’를 토대로 하여 환경영향평가 실무경력등을 인정한다.

– ‘건설기술자 경력증명서등’에 등록되어 있으나 ‘기존 사업별 현황자료’에 포함되어 있지 않은 사업은 ‘건설기술자 경력증명서등’에 의해 확인할 수 있는 항목만을 기재한다.

– ‘건설기술자 경력증명서등’에 등록하기 위하여 해당 경력을 확인한 방법을 기재한다. 해당 경력을 확인한 방법은 발주청, 사업자, 국가기관등 중에서 선택하며 확인이 어려운 경우에는 ‘사용자’로 기재한다.

⑤ 환경영향평가등의 작성에 관한 실무경력은 환경영향평가업으로 등록된 업체에 종사하는 기술자가 수행한 경우만을 인정한다. 다만, 환경영향평가법 부칙 제4조(2011.7.21. 개정)에 해당되는 사전환경성검토의 작성에 관한 실무경력은 그 외의 업체에서 종사한 기술자가 수행한 경우에도 인정한다.

– 사전환경성검토(환경성검토를 포함) 중에서 행정계획은 전략환경영향평가(개발기본계획), 보전이 필요한 지역에서의 개발사업은 소규모 환경영향평가로 분류하며, 분류기준은 현행 환경영향평가법을 기준으로 적용하며, 해당기술자는 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.

⑥ 기존 경력의 산정 과정에서 수탁기관에서 판단하기 어려운 사항이 발생하는 경우 경력관리위원회의 심의를 받아 처리한다.

⑦ 수탁기관의 장이 기존 경력의 산정을 완료한 경우에는 해당 기술자에게 그 결과를 확인하도록 조치하여야 하며, 산정 결과에 이상이 없다고 판단하는 자는 확인 결과를 수탁기관의 장에게 제출하여야 한다.

– 산정 결과에 대한 이의가 있는 자는 수탁기관의 장에게 이의를 제기할 수 있다.

⑧ 산정 결과에 대한 이의가 제기된 경우 수탁기관의 장은 그 내용에 따라 직권심의 또는 경력관리위원회의 심의 등을 거쳐 수용 여부를 결정하고 그 결과를 신청인에게 통보하여야 한다.

– 직권심의 : 이의가 제기된 사항이 경미한 경우

– 경력관리위원회심의 : 수탁기관에서 직권심의가 어렵다고 판단하는 경우